

1519850-63.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Bruno Paiva Garcia

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2233688/2020 - 05º D.P.

ACLIMACAO, 13705620 - 05º D.P. ACLIMACAO, 2175/20/105 - 05º D.P. ACLIMACAO, 2233688 - 05º D.P. ACLIMACAO

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, 1º piso - sala 1-165, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: 11 2127-9019, São Paulo-SP - E-mail: Sp10cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1519850-63.2020.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2233688/2020 - 05º D.P.

ACLIMACAO, 13705620 - 05º D.P. ACLIMACAO, 2175/20/105 - 05º D.P. ACLIMACAO, 2233688 - 05º D.P. ACLIMACAO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ERISVALDO PEREIRA DA SILVA

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

1. INÍCIO: A audiência de instrução, debates e julgamento foi realizada em 29 de junho de 2022, às 15 horas e 15 minutos, sob a presidência do MM. Juiz de Direito, dr. BRUNO PAIVA GARCIA.

O ato ocorreu em AMBIENTE VIRTUAL, com a utilização do programa MICROSOFT TEAMS, e neste termo estão registradas as principais ocorrências, sendo indispensável a consulta à gravação que acompanha o termo de audiência.

2. CHAMADA DAS PARTES: feita a chamada das partes, constatou-se o seguinte:

A. Ministério Público: dra. FERNANDA NAREZI PIMENTEL ROSA

B. Defesa: dr. JOSE INALDO VALÕES, OAB/AL 11.438

C. Acusado: ERISVALDO PEREIRA DA SILVA

D. Testemunhas: IAGO LOURENÇO TRINDADE e JORGE MAGRI VEIGA. Ausente MÁRCIO LUIZ DE

SOUZA, falecido (fls. 137 e 191).

3. DELIBERAÇÕES PRELIMINARES: Não foi apresentado nenhum requerimento.

4. OCORRÊNCIAS: Foram inquiridas as testemunhas IAGO LOURENÇO TRINDADE e JORGE MAGRI VEIGA. Na sequência, o acusado foi interrogado. Nenhum requerimento foi apresentado com fundamento no disposto no artigo 402, do CPP. Declarou-se encerrada a instrução e o Ministério Público e a defesa apresentaram debates orais, que foram registrados em sistema audiovisual. O mm. juiz proferiu sentença, nos seguintes termos: "VISTOS. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou ERISVALDO PEREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 c.c. Artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. O processo tramitou regularmente com o recebimento da denúncia, resposta à acusação e designação de audiência de instrução e julgamento. Encerrada a colheita da prova, o Ministério Público requereu a absolvição do acusado ao argumento de insuficiência probatória, com subsequente manifestação da defesa. É o relatório. DECIDO. A Constituição Federal atribuiu ao Ministério Público a função de promover a ação penal pública com exclusividade <>. O princípio acusatório, portanto, é norma constitucional e governa todo o processo penal brasileiro. O juiz, no sistema acusatório, não tem compromisso com a acusação ou com a gestão da prova e assume posição de inércia, para garantia da imparcialidade, que é regra fundante do processo penal. Consequentemente, se o Ministério Público entende inviável o pedido condenatório por falta de provas, não pode o julgador substituí-lo na promoção da ação penal, sob pena de ofensa ao disposto no artigo 129, inciso I, da Constituição Federal. O requerimento de absolvição formulado pela acusação passa a ser vinculativo, isto é, obrigatório para o julgador. O artigo 385, do Código de Processo Penal, que autoriza o juiz a condenar o acusado mesmo que a própria acusação tenha requerido a absolvição, não foi recepcionado pela Constituição. Na hipótese dos autos, observo que o Ministério Público requereu a absolvição do acusado ao argumento de fragilidade da prova. ASSIM SENDO, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão acusatória para o fim de ABSOLVER ERISVALDO PEREIRA DA SILVA das imputações contidas na denúncia, o que faço com fundamento no disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Decreto a perda do dinheiro apreendido em favor do FUNAD. Providencie-se a transferência. Publique-se. Intime-se. Sentença proferida e publicada em audiência. Saem os presentes intimados." O Ministério Público, o acusado e a defesa afirmaram desejo de NÃO RECORRER.

5. DELIBERAÇÕES FINAIS: Em vista da ausência de recurso, o TRÂNSITO EM JULGADO da sentença ocorreu nesta data (29 de junho de 2022).

A gravação da audiência foi importada para o sistema informatizado SAJ-PG5, conforme o disposto no Comunicado Conjunto 1350/2020, e encontra-se vinculada a este termo.

Nada mais havendo no momento, lavrou-se este termo de audiência, por mim, REGINA KEICO HACHISUCA, Escrevente Técnico Judiciário, digitado e conferido, adiante assinado digitalmente apenas pelo MM. Juiz, dr. BRUNO PAIVA GARCIA, sendo dispensada a assinatura dos demais presentes.